



VĚCNÁ PRÁVA

CO JSOU VĚCNÁ PRÁVA

- **Absolutní práva k věci** – tzn. jejich předmětem je **věc**
 - Oprávněný (např. vlastník) si může brát z věci užitek
 - **Právo působí vůči každému** – nikdo nesmí rušit oprávněného užívat věc
 - Např. **vlastnické právo** – vlastník může svou věc libovolně užívat a nikdo jiný ho u toho nesmí rušit
 - Vlastnické právo: <https://www.ceskatelevize.cz/porady/10604698737-pravo-pro-kazdeho/213563231200002/>
-

VĚCNÁ PRÁVA

- Držba
 - Vlastnictví
 - Spoluvlastnictví
 - *Společné jmění manželů*
 - Věcná práva k věcem cizím
 - Správa cizího majetku
-

DRŽBA

- **Držba** = faktický stav (fakt, že někdo něco drží, nevypovídá nutně o tom, zda na to má právo, avšak PŘ tomuto faktu poskytuje ochranu a tím z něj činí právo)
- Faktické ovládání věci či majetkového práva určitou osobou
- Nakládání s věcí či majetkovým právem jako s vlastním
- Obvykle je držitelem věci ten, kdo má na to právo trvale a opakovaně pro sebe (věc obvykle drží vlastník)
- Držba je chráněna především tím, že je zakázáno držbu rušit. Ochrana držby je **ochranou pokojného stavu**.
- Proti rušení se držitel může domáhat ochrany ve zvláštním zkráceném soudním řízení – žalobou ze rušení držby může dosáhnout toho, že soud do 15, resp. 30 dnů rušiteli přikáže, aby se zdržel rušení a uvedl v počáteční stav. (Soud nebude zkoumat kdo je v právu)

DRŽBA

- Je třeba odlišovat **detenci** = věc či právo je sice fakticky ovládáno určitou osobou, ale chybí vůle mít tuto věc či právo u sebe – **detendor** se k věci chová jako k věci cizí.
- Př.: susedova lopata.
- <https://www.youtube.com/watch?v=XV48OM5PhHY>

PŘÍKLAD DRŽBY

- Pan Zelený užívá zahradu, kterou zdědil po svém otci a kterou kdysi jeho otec oplotil. Nemá důvod se domnívat, že zahrada není oplocena přesně na hranici pozemku.
 - Soused Červený si nechal nově zaměřit pozemek a zjistil, že plot není na hranici pozemku.
 - Bez dohody s panem Zeleným nechal plot přesunout.
 - Tímto zásahem ruší pana Zeleného v držbě. Pan Zelený má právo požadovat u soudu přesunutí plotu zpět.
 - Pan Červený se svého vlastnického práva musí domáhat prostřednictvím žaloby o určení vlastnictví.
-

VYDRŽENÍ

- Pokud někdo po určitou dobu drží vlastnické právo, které ve skutečnosti nemá, může ho nakonec nabýt.
- Předpokladem je ale **poctivost držby** – držitel měl přesvědčivý důvod se domnívat, že mu vlastnické právo náleží.
- (Držitelem je i zloděj – **nepoctivá držba**)
- Obecná vydržecí lhůta je pro movité věci 3 roky, pro nemovitosti 10 let.
- Příklad: Pan Zelený si pamatuje, že plot stavěl otec s otcem pana Červeného, má tedy přesvědčivý důvod se domnívat, že je plot na správném místě. Proto může vydržet vlastnické právo k nesprávně oplocené části zahrady – stane se tedy vlastníkem.

VLASTNICKÉ PRÁVO

- Vlastník je ten, komu věc patří.
- Je pánem věci a může s ní libovolně nakládat.
- Ostatní mají povinnost jeho vlastnictví nerušit.
- **Vlastnické právo nemůže být neomezené**, vlastník ho může vykonávat jen tak, aby neporušoval bezdůvodně práva ostatních. Vlastník má i povinnosti.
- OZ speciálně upravuje např. omezení vlastnických práv k sousedním pozemkům (vnikání hluku, prachu apod. na sousední pozemek, plody spadlé na sousední pozemek, přesah větví a kořenů, řeší ploty).
- **Vlastnické právo může být omezeno i ve veřejném zájmu** (např. ochrana kulturních památek, elektrické vedení na pozemku, vstup hasičů při hašení požáru).

VLASTNICKÁ TRIÁDA Zahrnuje:

- 1. právo věc držet** – mít věc ve své faktické moci. Tím, že vlastník přenechá věc někomu jinému (např. nájemci) nezaniká jeho právo držby.
 - 2. právo věc užívat a používat** – umožňuje vlastníkovu realizovat užitnou hodnotu věci a brát z ní přírůstky (vlastník stromu se stává vlastníkem i plodů na něm.)
 - 3. právo s věcí disponovat** – spotřebovat, zničit, převést na někoho jiného.
-

OCHRANA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- Vlastnické právo se nepromlčuje.
 - Vlastník má právo na náhradu škody, pokud jeho věc někdo poškodí nebo zničí.
-

NABÝVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA (VLASTNICTVÍ)

Přivlastnění

– je možné si přivlastnit věc, která nikomu nepatří tzn. že nikdy neměla vlastníka nebo ji vlastník opustil.

x Nález

- Věc ztracená nebo skrytá ale někomu patří! (peněženka, pes s obojkem)

Přirůstek:

přirozený – mláďata, plody,
umělý – zpracuje-li někdo cizí věc a zhotoví z ní novou věc nabude věc ten, jehož materiál nebo práce nejvíce přispěly (pokud se nedohodnou)

Vydržení

– nabude věc poctivý držitel

Převod

– např. prodej, darování.

K převodu vlastnického práva dochází smlouvou (kupní, darovací).

U nemovitostí zápisem do katastru nemovitostí.

Výjimečně je možné nabýt právo od neoprávněného z důvodu ochrany dobré víry.

Např. koupím věc, o které nevím, že je kradená.

Rozhodnutí orgánu veřejné moci
(exekuční dražba)

Dědění

Ze zákona

– v dobách zásadních společenských změn např. znárodnění, restituce

SPOLUVLASTNICTVÍ

- Jednu věc může vlastnit **více osob**.
- Spoluvlastník má **spoluvlastnický podíl** k věci. Tento podíl je ideální (pomyslný) – tj. nemohu říct, že vlastním tento konkrétní kousek věci.
- Spoluvlastník může libovolně nakládat se svým podílem, např. může ho prodat. Ostatní spoluvlastníci ale mají předkupní právo.
- Při nakládání s věcí se musí spoluvlastníci domlouvat.
- **Spoluvlastnictví je možné zrušit a pak je potřeba ho vypořádat** – určit, komu bude věc patřit a jakou zaplatí ostatním náhradu.
- **OZ speciálně upravuje bytové spoluvlastnictví** – dům je rozdělen na jednotlivé jednotky (zpravidla byty), vlastník jednotky je zároveň spoluvlastníkem pozemku a společných částí domu (chodba, střecha, výtah, obvodové zdi apod.)

VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM

- Právo stavby
 - Věcná břemena
 - Zástavní právo
 - Zadržovací právo
-

PRÁVO STAVBY

- **Věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka** = právo stavby umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku.
 - Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem stavbu.
 - Toto právo vzniká obvykle smlouvou mezi vlastníkem pozemku a tím, kdo vlastní stavbu.
 - Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do katastru nemovitostí.
 - Vlastník pozemku musí cizí stavbu na svém pozemku strpět a nesmí rušit užívání stavby.
 - Právo stavby přechází na dědice.
 - Stavebník má předkupní právo k pozemku.
 - Právo obdobné věcnému břemeni.
 - Dnes platí, že stavba je součástí pozemku, a proto by v budoucnu už nemělo docházet k tomu, že se vlastníkem stavby stane někdo jiný, než vlastník pozemku.
-

VĚCNÁ BŘEMENA

OZ rozděluje VB na:

- Služebnosti
 - Reálná břemena
-

SLUŽEBNOSTI

- **Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch někoho jiného něco strpět** (Např.: odběr vody ze studny, nebo přechod přes pozemek) **nebo se něčeho zdržet.** (Např.: nějakých zásahů)
- **Účelem služebnosti je především uspořádání poměrů mezi různými majiteli nemovitosti.** Pokud např. vlastník k užívání své nemovitosti potřebuje užívat i sousedovu nemovitost umožní mu to služebnost.
- Vlastník věci musí strpět, že jeho věc užívá někdo jiný nebo vlastník věci nemůže libovolně s věcí nakládat ve prospěch někoho jiného.
- **Věc vlastníka tedy „slouží“ někomu jinému.** Mluvíme o **služebnosti osobní.** Osobní služebnost je vázána na konkrétní osobu.
- Existuje i služebnost pozemková, jeden pozemek „slouží“ jinému pozemku. Např. opora cizí stavby, právo vést přes cizí pozemek vodovod, služebnost okapu (právo svádět vodu ze střechy na cizí pozemek).
Při prodeji pozemku „panujícího“ získá nový vlastník s pozemkem i tuto služebnost.

PŘÍKLAD SLUŽEBNOSTI

- Pan Vochomůrka vlastní pozemek, po kterém vede příjezdová cesta k domu paní Chorošové.
 - Tento pozemek pana Vochomůrky je zatížen služebností cesty ve prospěch pozemku, na kterém dům paní Chorošové stojí.
 - Výsledkem je, že má paní Chorošová právo průjezdu ke svému domu přes pozemek pana Vochomůrky a pan Vochomůrka musí strpět, že tudy paní Chorošová jezdí.
-

REÁLNÁ BŘEMENA

- Povinnost vlastníka věci něco dávat nebo vykonat ve prospěch někoho jiného.
 - **Neslouží věc, ale vlastník věci.**
 - Např. vlastník daruje dům synovi, ale při převodu si sjedná právo bydlení v prodávaném domě a právo na poskytování důchodu (peněžního, v naturáliích nebo poskytování služeb – „starání se“)
 - Reálné břemeno může vzniknout ve prospěch osoby nebo ve prospěch vlastníka určité věci.
-

MOŽNOST ÚPRAVY VE SMLouvĚ

- NOZ zavedl relativně širokou paletu možností, jak si lze obsah konkrétních práv a povinností na základě věcného břemene upravit dohodou stran.
 - Vše tedy záleží na vás a na kvalitě právní dokumentace, kterou uzavřete.
 - Základem stabilních vztahů mezi oprávněným a povinným z věcného břemene je **dobře sepsaná smlouva** - dá právní jistotu a ochrání vás před budoucími problémy.
-

ZÁSTAVNÍ PRÁVO

- Dlužník nebo jiná osoba za dlužníka **ručí svou věcí za splnění dluhu.**
 - Věřitel tak má větší jistotu, že dluh bude splněn.
 - Věc, kterou se ručí, je **zástava.**
 - K uspokojení ze zástavy dojde prodejem zastavené věci ve veřejné dražbě, exekuci nebo jiným dohodnutým způsobem.
 - Z výtěžku se zaplatí věřiteli, zbytek zůstane vlastníkově zástavy.
-

ZADRŽOVACÍ PRÁVO

- Věřitel, který má u sebe věc dlužníka, ji může zadržet, aby si zajistil dluh.
 - Zadržaná věc může být jen **movitá**, nemovitost nikdy.
 - Příklad: Pan Novák si nechá v servisu opravit auto. Auto si však nevyzvedl a opravu včas neuhradil. Autoservis může auto zadržet k zajištění svého dluhu do doby, než je oprava zaplacená. Přinejhorším může auto prodat a z výtěžku uhradit dluh.
-